



สัญญาซื้อขายและติดตั้ง (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ..... เมื่อวันที่ เดือน ปี.....

ระหว่าง :

บริษัท เค เอนเนอร์ยี เซฟ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

กับ:

(ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน คู่สัญญา).....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....โดย.....

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) อีกฝ่ายหนึ่ง

มาตรา 1 (วัตถุประสงค์)

สัญญานี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการติดตั้ง รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง บริษัท เค เอนเนอร์ยี เซฟ จำกัด (“บริษัท”) และคู่สัญญาซึ่งเป็นนิติบุคคล (“ผู้ซื้อ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน

ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงว่า การทำสัญญานี้เป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะ “ผู้ซื้อสินค้า” เท่านั้น มิใช่การแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนทางการค้า หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายในลักษณะอื่นใด การซื้อขาย การ ติดตั้ง และการให้บริการทั้งหมด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญานี้ และเอกสารแนบท้าย เช่น ใบเสนอราคา หรือ ข้อตกลงเพิ่มเติม ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

มาตรา 2 (สถานะคู่สัญญา)

- 2.1 ผู้ซื้อต้องมีสถานะเป็น “ผู้ซื้อสินค้า” เท่านั้น มิใช่ตัวแทน ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า หุ้นส่วนหรือตัวแทน ทางกฎหมายของบริษัท และไม่มีอำนาจกระทำการใดๆในนามของบริษัท เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโดยชัดแจ้ง

- 2.2 ผู้ซื้อไม่มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือสื่อใดๆของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การโฆษณาหรือการแสดงตนต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 2.3 การซื้อสินค้าตามสัญญานี้เป็นการซื้อเพื่อใช้งานของผู้ซื้อเอง ไม่ถือเป็นการได้รับสิทธิในการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 2.4 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน และความเสี่ยงใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้า การติดตั้ง หรือการดำเนินการกิจการของผู้ซื้อเองทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นความผิดโดยตรงของบริษัท
- 2.5 ความสัมพันธ์ตามสัญญานี้ ไม่ถือเป็นการร่วมทุน หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญานี้

มาตรา 3 (การติดตั้งและขอขเขตการให้บริการ)

- 3.1 การซื้อขายสินค้าตามสัญญานี้ อาจรวมถึงการติดตั้งหรือไม่รวมก็ได้ โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในใบเสนอราคาหรือข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท โดยผู้ซื้อยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าพื้นที่และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง
- 3.3 ในกรณีที่ผู้ซื้อดำเนินการติดตั้งเอง หรือว่าจ้างบุคคลภายนอก ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อติดตั้งทั้งหมด รวมถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
- 3.4 เมื่อมีการส่งมอบสินค้า หรือดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้ถือว่างานได้เสร็จสมบูรณ์และความเสี่ยงในสินค้าและการใช้งานจะโอนไปยังผู้ซื้อทันที
- 3.5 บริษัทไม่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล หรือรับผิดชอบต่อวิธีการใช้งาน การติดตั้งหรือการดำเนินงานของผู้ซื้อ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
- 3.6 ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้ซื้อ หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการใช้งานสินค้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของสินค้าโดยตรง

มาตรา 4 (หลักการด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบ)

- 4.1 ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเอง พนักงาน หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการติดตั้ง การใช้งาน หรือการดำเนินงานของผู้ซื้อเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของสินค้าโดยตรง

- 4.2 ในกรณีที่บริษัทถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากการกระทำ การติดตั้ง หรือการใช้งานของผู้ซื้อ ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนบริษัท รวมถึงค่าทนายความ ค่าศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 ผู้ซื้อ มีหน้าที่จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว
- 4.4 บริษัทไม่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล หรือรับผิดชอบต่อวิธีการติดตั้งหรือการใช้งานของผู้ซื้อ เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
- 4.5 บริษัทมีสิทธิหักเงินใด ๆ ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ซื้อ หรือเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้ซื้อได้ทันที หากพบว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ซื้อ
- 4.6 ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบต่อการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ซื้อ เสมือนเป็นการกระทำของผู้ซื้อเอง

มาตราที่ 5 (การชำระเงิน)

- 5.1 ผู้ซื้อตกลงชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการตามจำนวน ราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา
- 5.2 ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามกำหนด บริษัทมีสิทธิระงับการส่งมอบสินค้า การติดตั้งหรือการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
- 5.3 ในกรณีที่มีการกำหนดให้ชำระเงินมัดจำ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำก่อนการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท และเงินมัดจำดังกล่าวไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
- 5.4 กรณีผู้ซื้อชำระเงินล่าช้า ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
- 5.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือการส่งมอบสินค้า หากผู้ซื้อผิดนัดชำระเงิน หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ซื้ออาจไม่สามารถชำระเงินได้
- 5.6 การชำระเงินจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

มาตรา 6 (การส่งมอบสินค้าและการโอนความเสี่ยง)

- 6.1 บริษัทจะดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือดำเนินการติดตั้ง ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา หรือข้อตกลงเพิ่มเติม
- 6.2 การส่งมอบสินค้าให้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว
- บริษัทดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ
- ผู้ซื้อเริ่มใช้งานสินค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

- 6.3 เมื่อการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ 6.2 ให้ถือว่าความเสี่ยงในสินค้า รวมถึงความเสียหาย การสูญหาย หรือความบกพร่องใด ๆ โอนไปยังผู้ซื้อทันที
- 6.4 ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าโดยทันทีหลังการส่งมอบ หากพบความเสียหายหรือความไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับสินค้าโดยสมบูรณ์
- 6.5 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบสินค้า หรือไม่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งตามกำหนดเวลา บริษัทมีสิทธิถือว่า การส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้
- 6.6 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบ อันมิได้เกิดจากความบกพร่องของสินค้าโดยตรง

มาตรา 7 (การรับประกันสินค้า)

- 7.1 บริษัทรับประกันสินค้าเฉพาะในส่วนของตัวสินค้า ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่มี ความบกพร่องจากการผลิต เป็นระยะเวลา ปี นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า
- 7.2 การรับประกันตามสัญญา นี้ ครอบคลุมเฉพาะความบกพร่องที่เกิดจากการผลิต หรือความผิดพลาดของ บริษัทเท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้:
- การใช้งานผิดวิธี หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัท
 - การติดตั้งโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 - การดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ความเสียหายจากไฟฟ้าผิดปกติ อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย
 - การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ
- 7.3 ในกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะพิจารณาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นการชดเชยเพียงอย่างเดียวของผู้ซื้อ รวมถึงค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเสียโอกาส หรือความเสียหายทางอ้อมใด ๆ
- 7.4 ผู้ซื้อต้องแจ้งปัญหาที่อยู่ภายใต้การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิในการรับประกันสิ้นสุดลง

- 7.5 การพิจารณาว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัท
- 7.6 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา 8 (บริการหลังการขายและบริการเพิ่มเติม)

- 8.1 บริษัทอาจให้บริการหลังการขายแก่ผู้ซื้อ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ หรือเอกสารแนบท้าย โดยให้ถือว่า การรับประกันสินค้าเป็นคุณสมบัติของบริการหลังการขาย
- 8.2 บริการหลังการขายที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตการรับประกัน เช่น การตรวจเช็ค การบำรุงรักษา การซ่อมแซมเพิ่มเติม หรือการให้คำปรึกษาพนักงาน บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนด
- 8.3 ในกรณีที่ผู้ซื้อประสงค์จะรับบริการดูแลรักษารายปี (Maintenance Service) จะต้องทำข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร และชำระค่าบริการตามแพ็คเกจที่บริษัทกำหนด
- 8.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขอบเขต ระยะเวลา และเงื่อนไขของบริการหลังการขาย รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าตามสมควร
- 8.5 บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหลังการขาย หากผู้ซื้อค้างชำระค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
- 8.6 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ซื้อไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาบริการ หรือไม่ได้ต่ออายุบริการตามที่กำหนด

มาตรา 9 (ข้อกำหนดการใช้งานและข้อห้าม)

- 9.1 ผู้ซื้อตกลงใช้สินค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคำแนะนำของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสินค้า
- 9.2 ผู้ซื้อไม่มีสิทธิจำหน่าย โอน ให้เช่า หรือใช้สินค้าในเชิงพาณิชย์ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 9.3 ผู้ซื้อไม่มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือสื่อใด ๆ ของบริษัท เพื่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการแสดงตนต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
- 9.4 ผู้ซื้อจะต้องไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือเกินจริงเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท
- 9.5 ผู้ซื้อจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า

9.6 ในกรณีที่ผู้ซื้อฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรานี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ การรับประกัน หรือสิทธิใดตามสัญญานี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้

มาตรา 10 (การเลิกสัญญา)

10.1 ผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนเงินที่ได้ชำระไปแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

10.2 บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้:

- ผู้ซื้อผิดนัดชำระเงิน
- ผู้ซื้อฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา
- ผู้ซื้อใช้สินค้าในทางที่ผิด หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ผู้ซื้อกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือธุรกิจของบริษัท
- ผู้ซื้อกระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมทุจริต

10.3 บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาได้ตามดุลยพินิจ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

10.4 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการทั้งหมดทันที และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

10.5 การเลิกสัญญาไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือหนี้ค้างชำระที่เกิดขึ้นก่อนการเลิกสัญญา

10.6 ข้อกำหนดในสัญญาที่โดยสภาพควรยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากการเลิกสัญญา ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เช่น ข้อจำกัดความรับผิด การรักษาความลับ และการชดเชยความเสียหาย

10.7 ในกรณีที่บริษัทเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้ซื้อ บริษัทมีสิทธิริบเงินที่ได้รับทั้งหมด และเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

มาตรา 11 (การชดเชยความเสียหาย)

11.1 ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบ และชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการกระทำ การละเลย หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ซื้อ รวมถึงการกระทำของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ

- 11.2 ในกรณีที่บริษัทถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ซื้อ ผู้ซื้อยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแทนบริษัท รวมถึงค่าทนายความ ค่าศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 11.3 บริษัทมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ซื้อได้ทั้งความเสียหายทางตรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้
- 11.4 บริษัทมีสิทธิหักเงินใด ๆ ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ซื้อ หรือเรียกคืนเงินจากผู้ซื้อได้ทันที เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 11.5 ภาระผูกพันในการชดใช้ความเสียหายตามสัญญานี้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้สัญญาจะสิ้นสุดลง หรือถูกบอกเลิกแล้ว
- 11.6 ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ซื้อยินยอมชำระค่าปรับให้แก่บริษัทตามจำนวนที่กำหนด และหากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าค่าปรับดังกล่าว บริษัทมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้

มาตรา 12 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท)

- 12.1 ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้จำกัดอยู่ไม่เกินมูลค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่บริษัทตามสัญญานี้
- 12.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- 12.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก:
- การใช้งานสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำ
 - การติดตั้งโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 - การดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
- 12.4 ข้อจำกัดความรับผิดชอบตามมาตรานี้ ให้มีผลบังคับใช้สูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต
- 12.5 ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่า ราคาสินค้าและบริการตามสัญญานี้ ได้คำนวณโดยคำนึงถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในมาตรานี้แล้ว
- 12.6 บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นความผิดโดยตรงของบริษัท

มาตรา 13 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

- 13.1 คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 13.2 ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามสัญญา การให้บริการ การติดต่อประสานงาน และการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท
- 13.3 ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ดูแล รักษา และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 13.4 ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล สูญหาย หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลส่วนบุคคล อันเกิดจากการกระทำหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าปรับ และภาระทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
- 13.5 บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้ซื้อได้ตามความเหมาะสม
- 13.6 ภาระหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้สัญญาจะสิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิกแล้ว

มาตรา 14 (การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ)

- 14.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้เจรจาไกล่เกลี่ยกันโดยสุจริตเป็นอันดับแรก
- 14.2 หากไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ฝ่ายหนึ่งแจ้งข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทแต่เพียงแห่งเดียว
- 14.3 สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา 15 (วันมีผลบังคับใช้)

- 15.1 สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญานี้ หรือวันที่บริษัทได้รับชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน)
- 15.2 ภายหลังจากสัญญาจะมีผลบังคับใช้แล้ว คู่สัญญาตกลงผูกพันตามเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญานี้ และเอกสารแนบท้ายทุกฉบับ
- 15.3 ในกรณีที่มีการออกใบเสนอราคา หรือเอกสารเพิ่มเติมก่อนวันลงนามในสัญญานี้ ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และมีผลผูกพันคู่สัญญานับแต่วันที่ออกเอกสารนั้น

15.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อได้มีการชำระเงิน หรือเริ่มใช้งานสินค้า ให้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขตามสัญญาโดยสมบูรณ์ แม้ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาก็ตาม

มาตรา 16 (ข้อกำหนดทั่วไป)

- 16.1 สัญญานี้ รวมถึงเอกสารแนบท้าย ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และให้มีผลแทนที่ข้อตกลงการเจรจา หรือความเข้าใจใด ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา
- 16.2 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
- 16.3 ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
- 16.4 การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิใด ๆ ตามสัญญานี้ในเวลาใด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ และบริษัทสามารถใช้สิทธินั้นได้ในภายหลัง
- 16.5 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ซื้อจะต้องคืนทรัพย์สิน เอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ ของบริษัท (ถ้ามี) โดยทันที
- 16.6 สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นจำนวน 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ
- 16.7 บริษัทมีสิทธิในการตีความข้อกำหนดในสัญญานี้ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย

[สัญญาแนบท้าย: เงื่อนไขการชำระเงินและบริการ]

ข้อ 1 ราคาสินค้าและบริการ

- 1.1 ราคาสินค้าและ/หรือบริการ ให้เป็นไปตามใบเสนอราคาของบริษัทออกให้
- 1.2 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ 2 เงื่อนไขการชำระเงิน

- 2.1 ผู้ซื้อต้องชำระเงินมัดจำจำนวน % ก่อนเริ่มดำเนินการ
- 2.2 ชำระส่วนที่เหลือก่อน/หรือ ณ วันส่งมอบ/ติดตั้ง (ระบุให้ชัด)
- 2.3 บริษัทจะเริ่มดำเนินงานเมื่อได้รับชำระเงินตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น

ข้อ 3 เงื่อนไขการส่งมอบและติดตั้ง

- 3.1 การติดตั้งจะดำเนินการตามวันและเวลาที่ตกลงร่วมกัน
- 3.2 หากผู้ซื้อเลื่อนนัด หรือไม่พร้อม บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

